PLANTILLA P46 · INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES Y A SU REPRESENTACIÓN

Información a los trabajadores y a su representación

Prepara la ficha informativa de un sistema de IA que afecta al trabajo, deja constancia de cada información y consulta a la representación de los trabajadores y mantiene el registro interno de sistemas que afectan a los empleados.

Fernando García Varela Versión 0.1 (borrador de trabajo) 19-09-2026 Borrador para revisión

EN ESTE DOCUMENTO

01 Instrucciones de uso

02 Identificación

03 Determinación de la obligación

04 Ficha informativa del sistema

05 Registro de información y consultas

06 Registro interno de sistemas que afectan a los empleados

07 Indicador

08 Criterios de calidad

09 Aprobación y verificación

10 Control de versiones

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. Esta metodología es una ayuda genérica y gratuita, compartida con la comunidad para que nadie tenga que empezar desde cero; cada persona u organización puede y debe adaptarla a su propio uso. No debe entenderse que sus partes jurídicamente sensibles hayan sido revisadas por una asesoría jurídica: esas revisiones, para cada empresa o sector, son responsabilidad última de la empresa, el consultor o la organización que la use. Aunque se procura mantenerla al día, alguna norma puede haber cambiado sin que se recoja aquí. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación en ninguna organización ni por su aplicabilidad completa. La metodología no otorga certificación de ningún tipo. El autor no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

Por qué importa. Cuando un sistema de IA interviene en decisiones sobre condiciones de trabajo o empleo, informar antes de usarlo es cumplimiento legal, no comunicación interna: en los sistemas que lo requieren, G5 no puede resolverse con *Continuar* sin evidencia de que la información se ha realizado, y la falta no admite *Continuar con condiciones* (50 §7.2). Esta plantilla da a la compañía una ficha comprensible y un registro con fecha, contenido y respuesta que acredita qué se informó, a quién y cuándo. Sin ella, el riesgo RT-ORG-07 (incumplimiento de información y consulta) solo se descubre cuando la representación lo reclama.

01

Instrucciones de uso

Aspecto	Indicación
Cuándo se usa	Por sistema: en la fase 3 se determina si hay obligación (sección 3); en la fase 4 se prepara la ficha (sección 4); la información o consulta se realiza antes del piloto con personas reales y, en todo caso, antes del uso en producción (sección 5); se actualiza con cada cambio relevante y se revisa en R6 (50 §7.2 y §13). Por compañía: el registro interno de la sección 6 se mantiene de forma continua.
Quién la rellena	El responsable de producto de IA con la función de personas o, si existe, el responsable de relaciones laborales para IA (50 §4.2). La determinación de la sección 3 la hacen relaciones laborales y la asesoría jurídica.
Quién la verifica	Oficina de IA en Lite; auditor de IA en Enterprise.
Quién decide o aprueba	El patrocinador de IA y el responsable de personas aprueban la ficha y el momento de entrega (34 §3.9). El órgano del *gate* comprueba la evidencia en G5.
Etapa, *gate* o momento	G3 (obligación analizada, criterio G3.16), G5 (información realizada cuando es obligatoria) y R6 (información actualizada). El registro interno se revisa en C4.
Herramienta	T20 · Plan de adopción y capacidad (34 §3.9). El registro interno se deriva del inventario T02, campo *Información a trabajadores y a su representación* (32 §3.5).
Documento de referencia	50 §7 y §8; 23 §9.3, §11.1 y §13.2; 32 §3.5; 34 §3.9; P11; P17; P20.
Lite frente a Enterprise	**Igual en ambas intensidades cuando es obligatoria** (23 §13.2): ningún campo de esta plantilla puede omitirse en Lite si la sección 3 concluye que hay obligación.

Reglas de cumplimentación:

- **Comprensible para no especialistas** (regla 10 de medición): la ficha explica parámetros y reglas sin revelar código fuente (50 §7.3).
- **Primero los afectados:** los colectivos afectados y su representación conocen los cambios antes que el resto de la organización y que el exterior (50 §10.1).
- **Jurisdicción.** Las referencias de la sección 3 son las de España y la Unión Europea que recogen 50 §7.1 y 34 §3.9; en otros países se sustituyen por las que identifique la declaración de contexto (P02).
- Esta plantilla no constituye asesoramiento jurídico. La obligación, su contenido y su plazo los determina la asesoría jurídica y laboral.

02

Identificación

Campo	Contenido	Guía
Código de la iniciativa		IA-AAAA-NNN.
Sistema de IA		SIA-AAAA-NNN (P05).
Nombre del sistema		Nombre funcional.
Intensidad y clasificación regulatoria		P04 y P11.
Colectivos afectados y número de personas		Del análisis de efecto de P20.
Centros y países		
Órganos de representación existentes		Comité de empresa · delegados de personal · delegados sindicales · ninguno.
Responsable de la ficha		
Versión y fecha		DD-MM-AAAA.

03

Determinación de la obligación

3.1 Preguntas de identificación (50 §7.2, paso 1)

#	Pregunta	Respuesta (Sí · No · Sin dato)	Fuente
1	¿El sistema interviene en decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo?		P20
2	¿Interviene en el acceso al empleo o en su mantenimiento?		P20; P11
3	¿Elabora perfiles de trabajadores o candidatos?		P11

#	Pregunta	Respuesta (Sí · No · Sin dato)	Fuente
4	¿Es un sistema de alto riesgo del anexo III, punto 4 (empleo y gestión de trabajadores), usado en el lugar de trabajo?		P11
5	¿Cambia la organización del trabajo aunque no sea un algoritmo de decisión?		P20

3.2 Referencias aplicables (50 §7.1; 34 §3.9)

Referencia	Qué exige	¿Aplica?
Reglamento de IA, art. 26.7	Los responsables del despliegue que sean empleadores informan a los representantes de los trabajadores y a los trabajadores afectados antes de poner en servicio o utilizar un sistema de IA de alto riesgo en el lugar de trabajo.	
Estatuto de los Trabajadores, art. 64.4.d)	Derecho del comité de empresa a ser informado de los parámetros, reglas e instrucciones de los algoritmos o sistemas de IA que afectan a decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.	
Estatuto de los Trabajadores, art. 64 (resto), y convenio colectivo aplicable	Información y consulta sobre cambios en la organización del trabajo; el convenio puede ampliar obligaciones.	
RGPD, arts. 13, 14, 15, 22 y 88	Información a los interesados, derecho de acceso, decisiones individuales automatizadas y tratamiento en el ámbito laboral.	
LOPDGDD, arts. 87 a 91	Derechos digitales en el ámbito laboral.	
Otras jurisdicciones (P02)		

3.3 Conclusión (50 §7.2, paso 2)

Campo	Contenido	Guía
Conclusión		Información obligatoria · Información y consulta obligatorias · Información recomendada · No aplica.
Destinatarios		Representación de los trabajadores · trabajadores afectados · ambos.
Plazo		Antes del piloto con personas reales · antes de producción · otro fijado por la asesoría.
Nota jurídica		Referencia enlazada en P11.

Campo	Contenido	Guía
Firmada por		Relaciones laborales y asesoría jurídica, con fecha.

04

Ficha informativa del sistema

Los ocho puntos de 50 §7.3. La versión resumida (puntos 1, 2, 5 y 7) alimenta el registro interno de la sección 6.

#	Punto	Contenido	Guía
1	Identificación		Sistema, finalidad, área, responsable y proveedor.
2	Decisiones afectadas		Qué decisiones apoya o toma, sobre quién y con qué autonomía (A0 · A1 · A2 · A3); límites de 50 §8.2.
3	Datos		Categorías, origen y periodo; exclusión o justificación de categorías especiales.
4	Parámetros y reglas		Variables principales y su importancia relativa en términos comprensibles; reglas y umbrales; instrucciones dadas al sistema.
5	Intervención humana		Quién revisa, con qué autoridad y cómo discrepar (P17).
6	Controles		Pruebas de sesgo y resultado resumido; monitorización; revisión (P22, P25).
7	Derechos		Cómo pedir información, explicación o revisión humana; canal de reclamación.
8	Cambios		Versión, fecha y cambios respecto a la versión anterior.

(ejemplo ilustrativo, punto 2) «El sistema propone la asignación semanal de turnos del centro logístico a partir de la previsión de volumen y de las preferencias registradas. Actúa con autonomía A1: la jefatura de turno valida o modifica cada propuesta antes de publicarla. No usa datos de salud ni de afiliación sindical.»

05

Registro de información y consultas

Una fila por entrega, reunión o respuesta. **Momento:** Antes del piloto · Antes de producción · Cambio relevante · R6 · A petición de la representación.

Código	Fecha	Momento	Destinatario	Tipo	Versión de la ficha	Medio	Preguntas o posición de la representación	Respuesta de la compañía y fecha
INF-AAAA-NNN			Comité de empresa · delegados · trabajadores afectados	Información · Consulta		Reunión · escrito · intranet		
***(ejemplo ilustrativo)* INF-2026-004**	14-10-2026	Antes del piloto	Comité de empresa	Información	1.0	Reunión y entrega por escrito	Pregunta si los datos de productividad se usarán en la evaluación individual	Respuesta escrita el 21-10-2026: no se usan para evaluar a personas (50 §9.2)

06

Registro interno de sistemas que afectan a los empleados

Registro de compañía, accesible a todos los empleados (50 §7.4). Se deriva de T02: sistemas con exposición a empleados o con decisiones sobre personas en el ámbito *Empleo y relaciones laborales* (32 §3.3).

Código (T02)	Sistema	Para qué se usa	Colectivos	Decisiones y autonomía	Cómo pedir revisión humana	Versión de la ficha	Última información a la representación	Estado sistem
SIA-AAAA-NNN							INF-AAAA-NNN, fecha	Piloto · produc · Susper · Retira
***(ejemplo ilustrativo)* SIA-2026-030**	Asignación de turnos	Propone los turnos semanales del centro logístico	Personal de almacén	Asignación de turnos · A1	Jefatura de turno o canal de reclamación de personas	1.0	INF-2026-004, 14-10-2026	Piloto

07

Indicador

Indicador	Fórmula	Referencia orientativa	Resultado	Periodicidad
PER-08 · IND-ADO-12 · Información previa a la representación	Sistemas con efecto en condiciones de trabajo o empleo informados antes de su uso ÷ sistemas con ese efecto	100 %		Trimestral

08

Criterios de calidad

#	Comprobación	Estado
1	La obligación se ha analizado en la fase 3 con criterio jurídico (criterio G3.16 del documento 21).	Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente
2	La ficha cubre los ocho puntos de 50 §7.3 y es comprensible para no especialistas.	
3	Si la información es obligatoria, consta realizada antes del piloto con personas reales y, en todo caso, antes de G5 (23 §11.1; 50 §7.2).	

#	Comprobación	Estado
4	Cada entrega tiene fecha, destinatario, versión de la ficha y referencia de acta o acuse, y las preguntas tienen respuesta registrada.	
5	Los cambios relevantes han dado lugar a una nueva versión de la ficha y a una nueva información (revisado en R6).	
6	El registro interno está accesible a los empleados y coincide con el inventario.	
7	La información y la consulta se registran cuando la normativa o los acuerdos lo exigen (pregunta D5.08 del documento 11).	

09

Aprobación y verificación

Función	Rol en SEVEN-G	Nombre y cargo	Fecha	Firma o referencia
Elabora la ficha y el registro	Responsable de producto de IA con la función de personas			
Determina la obligación	Relaciones laborales y asesoría jurídica			
Aprueba la ficha y el momento de entrega	Patrocinador de IA y responsable de personas			
Verifica	Oficina de IA (Lite) · Auditor de IA (Enterprise)			
Decide el *gate*	Órgano de 01 §7.5 (registrado en P29)			

Separación de funciones: quien elabora la ficha no verifica que la información se ha realizado.

10

Control de versiones

Documento cumplimentado

Versión	Fecha	Autor	Cambios

Plantilla

Versión	Fecha	Cambios
0.1	19-09-2026	Primera versión. Determinación de la obligación con las referencias de 50 §7.1 y 34 §3.9, ficha informativa de ocho puntos (50 §7.3), registro de información y consultas, obligatorio en Lite y Enterprise (23 §13.2), y registro interno de sistemas que afectan a los empleados (50 §7.4). Propone el código INF-AAAA-NNN.

Fuentes externas citadas

Enlaces a la fuente oficial o primaria, comprobados antes de publicar. Verifique siempre la versión vigente en la fecha de uso.

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) · https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/spa · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 27-04-2016

Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial) · https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 13-06-2024

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales · https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673 · Cortes Generales (Jefatura del Estado) · 05-12-2018

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores · https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/23/2/con ·